

<제04장 근로시간.제06절 연차유급휴가>

[기출][1][2016-1-1]적법한 파업 참가 근로자의 출근율 및 연차유급휴가 일수 산정 방식과 회사 주장의 정당성

《【문제1】 A회사는 근로자 500명을 고용하고 있으며 전자제품의 제조·판매를 주된 업무로 하고 있다. A회사에서는 기업별 노동조합인 B노동조합(이하 B노조)이 유일한 노동조합이고, A회사 근로자 400명이 가입되어 있다. B노조는 2015. 5. 1. 부터 같은 해 8. 31. 까지 업무를 전면적으로 거부하는 파업을 벌였다. A회사의 연간 소정근로일수는 240일이고, B노조의 파업기간은 이 소정근로일수 중 80일에 해당한다. B노조의 파업은 위법하지 않았고, A회사도 이에 대해서는 별도로 문제를 제기한 바가 없다. 한편 2008. 1. 1. 에 입사한 근로자 甲은 생산1부의 평사원으로 계속 근무해 왔다. 甲은 입사 이후 곧바로 B노조에 가입하였으며 2015년에는 B노조의 대의원으로 선출되어 파업 전 기간에 걸쳐 B노조의 파업에 참가하였다. (50점)

(물음1) 甲은 파업기간에 파업에 참여한 것 이외에는 2015년 회사에 결근한 적이 없었다. 그리고 A회사의 취업규칙과 단체협약에서는 연차 유급휴가는 근로기준법에 의한다고 규정되어 있다. 2016. 2. 甲은 개인적인 일로 A회사에 연차 유급휴가 8일을 신청하였다. 그러나 A회사는 甲이 파업 전 기간에 걸쳐 파업에 참여한 결과로 2015년에 甲이 출근한 일수가 소정근로일수의 80퍼센트가 되지 않아 근로기준법상 전년도에 80퍼센트 이상 출근한 경우에 부여되는 연차 유급휴가를 사용할 수 없다고 주장하였다. A회사의 이러한 주장의 정당성에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 적법한 파업 참가 근로자의 출근율 및 연차유급휴가 일수 산정 방식과 회사 주장의 정당성

I 문제의 제기

- 본 사안은 근로자 甲이 적법한 쟁의행위인 파업에 참여한 후 연차유급휴가를 신청하였으나, A회사가 소정근로일수를 준수하지 않아 유급휴가를 사용할 수 없다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <적법한 쟁의행위 기간이 근로기준법 제60조 제1항의 출근율 산정 시 분모인 소정근로일수와 분자인 출근일수에 포함되는지> 여부 및 <이에 따른 연차 유급휴가 일수의 비례적 감축 방식>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 A회사의 주장의 정당성에 대해 논한다.

II 관련 법리 및 판례

1. 연차유급휴가와 소정근로일의 개념 및 산정 원칙

(1) 연차유급휴가제도의 취지

① 근로기준법 제60조 제1항

- 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 연차 유급휴가를 주어야 한다. 이는 근로자에게 정신적·육체적 휴식을 제공하여 노동력의 재생산을 도모하기 위함이다.

② 출근율 산정의 기초

- 출근율은 소정근로일수 대비 출근일수의 비율로 계산하며, 소정근로일이란 법령이나 약정에 따라 당초 근로자가 근로를 제공하기로 정해진 날을 의미한다.

(2) 쟁의행위 기간과 소정근로일

① 근로의무의 정지

- 헌법과 노동조합법상 보장된 적법한 쟁의행위(파업) 기간은 근로자의 근로의무가 정당하게 정지된 기간에 해당한다.

② 소정근로일수에서의 제외

- 대법원은 적법한 쟁의행위 기간은 연차 유급휴가 출근율을 산정함에 있어 소정근로일수(분모)와 출근일수(분자) 모두에서 제외하는 것이 타당하다고 판시하였다. 이 기간을 결근으로 처리하여 연차 휴가를 부여하지 않는 것은 헌법상 보장된 노동조합의 단체행동권을 부당하게 제약하기 때문이다.

2. 쟁의행위 기간이 포함된 경우의 휴가 산정 법리

(1) 출근율 산정 공식

① 산정 방식의 정형화

- 적법한 파업 참가자의 출근율은 [실제 출근일수 / (연간 소정근로일수 - 쟁의행위 기간)]으로 계산하여야 하며, 이 비율이 80퍼센트 이상인 경우 연차 유급휴가 자체는 정상적으로 발생한다.

② 귀책사유 없는 특별 기간의 조율

- 소정근로의무가 정지된 기간을 제외한 나머지 소정근로일 동안의 출근율이 80퍼센트 이상이라면 법률상의 연차 휴가 취득 요건을 구비한 것으로 본다.

(2) 연차유급휴가 일수의 비례적 감축

① 비례적 감축의 필요성

- 연차 유급휴가는 본질적으로 전년도에 실제로 근로를 제공한 것에 대한 대가로서의 성격을 병존적으로 가진다. 따라서 쟁의행위 기간 동안 근로를 제공하지 않은 기간에 대해서까지 온전한 휴가 일수를 부여할 수는 없다.

② 구체적 일수 산정 공식

- 대법원은 연차 유급휴가 일수를 산정할 때, [원래 발생해야 할 연차 유급휴가 일수 × (연간 소정근로일수 - 쟁의행위 기간) / 연간 소정근로일수]의 공식에 따라 비례적으로 감축하여 산정하는 것이 형평의 원칙에 부합한다고 판시하였다.

III 사안의 적용

1. 甲의 2015년도 출근율 충족 여부

(1) 계산식의 적용

- 사안에서 연간 소정근로일수는 240일이며, 적법한 파업 기간은 80일이다. 甲은 파업 기간을 제외하고 결근한 적이 없으므로 실제 출근일수는 160일(240일 - 80일)이다.

(2) 최종 출근율

- 甲의 출근율은 [160일 / (240일 - 80일)]로 계산되며, 이는 100퍼센트에 해당하므로 근로기준법 제60조 제1항의 요건인 80퍼센트 이상을 명백히 충족한다.

2. 구체적인 연차유급휴가 일수 산정 및 신청의 정당성

(1) 가산휴가를 포함한 기본 연차 일수 계산

- 甲은 2008. 1. 1.에 입사하여 2015년도는 8년 차 근무 기간에 해당한다. 근로기준법 제60조 제4항에 따른 기본 연차 15일에 근속 2년당 1일을 가산한 가산휴가 3일(8년 차 기준)을 합산하면, 원래 발생할 수 있는 총 연차 유급휴가 일수는 18일이다.

(2) 비례 감축된 최종 발생 일수

- 판례 법리에 따라 파업 기간을 감축식에 대입하면 $[18일 \times (240일 - 80일) / 240일]$ 이 되며, 최종 계산 결과 甲에게 발생하는 연차 유급휴가 일수는 정확히 12일이 된다.

(3) A회사 주장의 타당성 검토

- 甲이 2016. 2.에 신청한 연차 유급휴가는 8일이다. 甲의 최종 발생 연차 유급휴가 일수인 12일의 범위 내에 해당하므로, 甲은 이 휴가를 적법하게 청구하여 사용할 권리가 있다. 따라서 80퍼센트 이상 출근하지 못했다는 이유로 휴가 부여를 전면 거부하는 A회사의 주장은 정당성이 없다.

IV. 결론

- 적법한 파업 기간은 출근율 산정 시 소정근로일수와 실제 출근일수 모두에서 제외되어야 하므로 甲의 출근율은 100퍼센트로서 연차 휴가 발생 요건을 충족한다. 다만, 실제 근로를 제공하지 않은 파업 기간에 비례하여 연차 휴가 일수를 감축하면 甲에게 부여되어야 할 연차 유급휴가는 12일이 된다. 따라서 甲이 청구한 8일의 연차 유급휴가는 법상 보장된 12일의 범위 내이므로 A회사의 거부 주장은 위법하며 정당성이 없다.